

REGLAMENTO DE PRÉSTAMOS PARA EL FOMENTO DE LA HABITACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Capítulo I.- Generalidades

Artículo 1. Los créditos de fomento a la habitación que otorgue el Instituto a sus trabajadores, se sujetarán a lo dispuesto por el Contrato Colectivo de Trabajo, así como a lo establecido por este Reglamento.

Artículo 2. Los créditos se otorgarán a trabajadores de base y deberán quedar garantizados con hipoteca, fideicomiso, documento quirografario o cualquier otra forma que acuerden las partes.

Artículo 3. A solicitud del trabajador interesado, el Instituto gestionará ante el INFONAVIT u otras instituciones, préstamos hipotecarios complementarios, en cuyo caso los pagos de capital e intereses de éstos últimos los cubrirá el trabajador de acuerdo a los sistemas que apliquen dichos organismos con independencia del préstamo otorgado por el Instituto.

Capítulo II.- Créditos Hipotecarios

Artículo 4. El monto del préstamo a que tenga derecho el trabajador se determinará tomando en cuenta el valor del inmueble y la categoría del trabajador en el momento de tenerse el expediente integrado, siendo el importe máximo a otorgar el de 75 veces pudiéndose incrementar hasta 90 veces el Salario Mensual Integrado siempre y cuando se acredite la liquidez del trabajador.

Tratándose de créditos para enganche de casa-habitación el importe máximo a otorgar será el de 15 veces el salario mensual integrado.

Para estos efectos se considera salario mensual integrado, la suma del sueldo tabular y del concepto señalado en el inciso b) de la Cláusula 63 Bis del Contrato Colectivo de Trabajo, más un 20% de esa suma por concepto de prestaciones.

Artículo 5. El Instituto concederá créditos hipotecarios a los trabajadores en forma solidaria únicamente a cónyuges o hijos de éstos, siempre y cuando el inmueble ofrecido constituya suficiente garantía otorgando al trabajador con mayor salario la titularidad de éste, así como el importe máximo al que tenga derecho, sin que pueda exceder de 45 veces el Salario Mensual Integrado.

Artículo 6. La suma del número de veces el salario mensual integrado otorgado a los trabajadores con categorías superiores a la de Mensajero 8.0 por préstamo hipotecario más el número de veces el salario mensual integrado otorgado por concepto de ayuda para gastos de escrituración, previsto en la Cláusula 81 Bis del Contrato Colectivo de Trabajo se recuperará mediante la aplicación de un porcentaje fijo de descuento al salario mensual integrado que perciba el trabajador a la fecha del pago, que será del 30% (TREINTA POR CIENTO). Las categorías equivalentes o menores a las de Mensajero 8.0 se les aplicará un porcentaje fijo de descuento al salario mensual integrado que perciba el trabajador a la fecha del pago de un 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) del crédito otorgado. También para



estos efectos se considera como Salario Mensual Integrado, el señalado en el Artículo 4 del presente reglamento.

El principal objetivo del esquema de recuperación establecido es, la distribución equitativa de la carga financiera a lo largo del período de amortización.

El descuento quincenal correspondiente, convertido a veces el Salario Mensual Integrado, amortizará gradualmente el adeudo contraído, hasta su pago total.

El saldo insoluto del crédito corresponderá a la diferencia entre el número de veces el Salario Mensual Integrado prestado y el pagado y, en caso de un incremento salarial general, dicho saldo se actualizará tomando como base lo que resulte menor entre el porcentaje del citado incremento salarial y el índice nacional de precios al consumidor, contado en un año calendario del primero de octubre del año anterior al treinta de septiembre del año que se curse.

En caso de que el trabajador reciba una promoción, posteriormente a la concesión del crédito el descuento se efectuará, con base al Salario Mensual Integrado de la nueva categoría, sin embargo, se disminuirá el saldo del adeudo contraído en veces el Salario Mensual Integrado con la categoría con la que se autorizó el crédito.

Artículo 7. El plazo máximo que se concederá para la amortización del crédito será de 30 años, si al término de dicho plazo el trabajador estuviere al corriente de sus pagos y existiere todavía algún adeudo, éste se tendrá por pagado.

El trabajador activo o jubilado puede optar por efectuar abonos a cuenta de su adeudo que le permitan pagar anticipadamente su crédito. Estos abonos invariablemente se expresarán en número de veces el Salario Mensual Integrado de la categoría base del préstamo con el valor vigente a la fecha del pago anticipado.

Asimismo, el trabajador activo o jubilado; puede optar por liquidar anticipadamente el total del saldo insoluto del crédito en cuyo caso el pago se efectuará tomando como base el Salario Mensual Integrado inicial correspondiente a la fecha en que se otorgó el crédito, el cual invariablemente se expresará en número de veces el Salario Mensual Integrado.

Artículo 8. Los préstamos concedidos bajo el esquema descrito en este capítulo deberán ser garantizados al Instituto con hipoteca o fideicomiso en primer lugar, la cual se constituirá sobre el inmueble objeto de la operación del crédito otorgado, haciéndose extensiva la hipoteca tanto al terreno como a la edificación o edificaciones que en éste existan en el momento de celebrarse la operación y las que se construyan en el futuro.

Artículo 9. Los préstamos hipotecarios que otorgue el Instituto o que se gestionen por conducto de las instituciones de crédito que se elijan, se destinarán exclusivamente para los siguientes objetos:

- I. A la construcción o terminación de casa-habitación del trabajador en terreno propio;
- II. A la adquisición de casa construida o en construcción que sea destinada precisamente a casa-habitación del trabajador;

REGLAMENTO DE PRÉSTAMOS PARA EL FOMENTO DE LA HABITACIÓN DE LOS TRABAJADORES

III. A la adquisición de apartamento o casa-habitación en condominio destinado a habitación del trabajador;

IV. A ampliación o reparación de la casa-habitación del trabajador;

V. A la liberación de gravámenes hipotecarios que pesen sobre la casa-habitación del trabajador; siempre y cuando en el mismo instrumento público en el cual conste el préstamo, se cancele el gravamen correspondiente, como un acto previo al otorgamiento; y

VI. A saldar terreno y construir casa-habitación del trabajador, siempre y cuando se tenga pagada cuando menos la diferencia entre el monto del avalúo y el importe máximo del préstamo.

Artículo 10. Los préstamos hipotecarios que otorgue el Instituto a sus trabajadores se destinarán exclusivamente para casa-habitación de éstos, para su uso personal y el de sus familiares.

Para los efectos del otorgamiento o gestión de créditos hipotecarios, conforme a los objetos indicados, se entiende por casa-habitación la que lo sea en forma unifamiliar y para uso del trabajador. No procederá el otorgamiento o gestión de los créditos cuando aparezca un destino distinto al establecido en este artículo.

Artículo 11. Las solicitudes para los fines que se indican deberán ser hechas en forma individual, sin perjuicio de que el Instituto, a petición del Sindicato, acepte solicitudes para préstamos solidarios y aún solicitudes colectivas para construcción en condominio o en unidades habitacionales.

Artículo 12. Cuando el trabajador esté casado bajo el régimen de separación de bienes y el inmueble que se ofrezca en garantía haya sido adquirido a nombre del cónyuge y éste no labore en el Instituto, se aceptará la solicitud si reúne los requisitos establecidos en este Reglamento y se le dará trámite siempre y cuando en la firma de la escritura y del contrato de mutuo con garantía hipotecaria, comparezcan ambos cónyuges y se obliguen solidariamente en cuanto al adeudo contraído con el Instituto.

Artículo 13. Los solicitantes de préstamos hipotecarios deberán acreditar lo siguiente:

- a) Ser trabajador de base y tener con este carácter en el Instituto una antigüedad efectiva mínima de tres años en el mismo;
- b) No se autorizan ampliaciones a créditos concedidos con anterioridad;
- c) A elección del trabajador, el crédito hipotecario que se le otorgue, podrá aplicarlo al mismo inmueble, en el caso de que al cónyuge se le haya beneficiado con un crédito hipotecario con anterioridad, o a otro inmueble;
- d) No se aceptarán operaciones entre cónyuges, padres e hijos; y
- e) Encontrarse en pleno goce de sus derechos sindicales.

Artículo 14. El trabajador que desee obtener un préstamo hipotecario, deberá solicitarlo por conducto del Sindicato, usando las formas impresas aprobadas, llenando los datos que se requieran y acompañando todos los documentos que se le soliciten. Las formas de solicitudes impresas mencionarán los datos y la documentación



requerida y se proporcionarán a los trabajadores en las Secciones y Delegaciones Foráneas Autónomas correspondientes, o en el Comité Ejecutivo Nacional para los trabajadores de Oficinas Centrales.

Artículo 15. El Sindicato revisará las solicitudes y si las encuentra correctamente llenadas y que se acompañen de todos los documentos necesarios, le otorgará su visto bueno y la turnará al Instituto para continuar con el trámite respectivo.

Artículo 16. Cuando el importe del préstamo lo destine el trabajador para liberar gravámenes hipotecarios o comprar casa o departamento en condominio se le entregará en una sola exhibición en el momento del otorgamiento del contrato del préstamo con garantía hipotecaria ante Notario, y los descuentos para la liquidación de préstamos se iniciarán 30 días después de firmada la escritura respectiva.

Artículo 17. Cuando el destino del préstamo sea para construir, terminar, ampliar o reparar la casa-habitación, el Instituto entregará el monto total del préstamo en la fecha de firma de la escritura notarial, previa inspección que efectúe el Instituto a la construcción respectiva, a fin de verificar las condiciones en que ésta se encuentra o el terreno en que se construirá.

Los descuentos para su liquidación se iniciarán 30 días después de firmada la escritura.

Artículo 18. Transcurridos 6 meses a partir de otorgado el préstamo, el Instituto realizará otra inspección a fin de comprobar la utilización del préstamo concedido, de acuerdo al destino para el cual fue autorizado. En caso de que el Instituto compruebe que el préstamo otorgado no ha sido utilizado para el fin para el cual fue concedido, podrá rescindir el contrato de mutuo y exigir el cumplimiento total de la obligación, sin perjuicio de las acciones de carácter laboral que procedan.

Artículo 19. Los préstamos hipotecarios y la ayuda para gastos de escrituración prevista en la Cláusula 81 Bis del Contrato Colectivo de Trabajo, que se adiciona a estos préstamos, deberán ser amortizados mediante abonos quincenales con cargo al salario que disfrute el trabajador a la fecha de pago, quedando facultado el Instituto para hacer del mismo los descuentos correspondientes, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 6 del presente Reglamento.

Artículo 20. Las escrituras que se expidan en relación con los préstamos hipotecarios a que se refiere este Reglamento serán públicas y deberán contener además de las cláusulas usuales, las siguientes estipulaciones:

- a) Los casos de incumplimiento y nulidad consignados en los Artículos 21, 22 y 23 del presente Reglamento;
- b) La obligación del trabajador de garantizar el préstamo y demás consecuencias legales con hipoteca o fideicomiso en primer grado de prelación sobre el inmueble objeto de la operación, así como de las edificaciones que en éste existan y, en su caso, las que se construyan en el futuro;



REGLAMENTO DE PRÉSTAMOS PARA EL FOMENTO DE LA HABITACIÓN DE LOS TRABAJADORES

- c) El plazo de amortización del préstamo;
- d) La conformidad del trabajador para que la amortización del préstamo la efectúe el Instituto, descontando quincenalmente de su salario integrado la cantidad que corresponda en los términos de los Artículos 6 y 19 del presente Reglamento;
- e) La obligación del trabajador de destinar el importe del préstamo precisamente al objeto para el cual fue concedido;
- f) La obligación del trabajador de cumplir los términos de las pólizas de aseguramiento siguientes, contratadas por el Instituto para tener vigencia durante el plazo que se conceda.
 1. De vida, por el importe original mutuado y sus saldos insolutos subsecuentes, designando como beneficiario al Instituto.
 2. Contra siniestro, el inmueble objeto de la garantía, designando como beneficiario al Instituto, debiendo el monto del seguro ser igual al valor de las partes destructibles del inmueble.
- g) La prohibición para el trabajador de ceder, rentar, traspasar o cualquier otra manera de disponer o gravar los derechos derivados del préstamo;
- h) La obligación del trabajador de pagar el 50% de las primas del seguro referidas en el inciso f) y por su cuenta los gastos y honorarios notariales y derechos que origine el otorgamiento del contrato del préstamo con garantía hipotecaria o fideicomiso y su cancelación al terminar de liquidarlo;
- i) El consentimiento del trabajador para que de sus percepciones le descuenta el Instituto el importe de las primas del seguro que se mencionan en el inciso h);
- j) La obligación del trabajador para que en caso de suspensión de la relación laboral con el Instituto continúe pagando en los términos con los que se pactó el otorgamiento del crédito;
- k) La obligación del trabajador para que en el momento en que cause baja definitiva contrate, a su costa y a favor del Instituto las pólizas de vida y siniestro mencionadas en el inciso f) y durante el plazo de amortización faltante;
- l) El consentimiento del trabajador para que en caso de su fallecimiento o siniestro se proceda conforme al contenido de las pólizas de aseguramiento respectivas;
- m) Que el incumplimiento de las obligaciones del trabajador al contrato de préstamo con garantía hipotecaria o fideicomiso, será motivo para dar por vencido el plazo o rescindir el contrato, con derecho a exigir las responsabilidades de pago que procedan, haciendo efectiva la garantía hipotecaria del inmueble gravado;
- n) Que la cantidad que sirva como base para el caso del remate del inmueble hipotecado no será menor del 80% del avalúo actualizado;
- o) El sometimiento de las partes a los Jueces y Tribunales, con renuncia de sus actuales o futuros domicilios, para todo lo relativo a la interpretación, cumplimiento y ejecución del contrato celebrado; y
- p) Que el plazo pactado para la devolución del capital y de sus consecuencias legales será forzoso para el Instituto y voluntario para



el trabajador, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 7 del presente Reglamento.

Artículo 21. El Instituto podrá dar por vencido anticipadamente el plazo convenido en los créditos otorgados y proceder de inmediato al cobro de los que adeudare el trabajador por concepto de crédito y demás consecuencias legales quedando consignados en la escritura, los casos siguientes:

- a) Por falta de pago de 4 abonos quincenales consecutivos;
- b) Si el trabajador enajena o por cualquier título trasmite la propiedad o limita el dominio del inmueble afecto a la garantía hipotecaria o fideicomiso, sin consentimiento previo y por escrito del Instituto;
- c) Si el trabajador no invierte íntegramente las cantidades que reciba conforme al contrato de préstamo, precisamente para el fin que se le proporcionaron;
- d) En caso de que el valor del inmueble se reduzca afectando la garantía por cualquier causa, a juicio del Instituto;
- e) En caso de que el trabajador no destinara el inmueble para el objeto motivo del préstamo;
- f) En todos los demás casos en los que conforme a la Ley proceda el vencimiento anticipado del plazo.

Artículo 22. En los casos de suspensión de la relación laboral, se aplicarán las siguientes disposiciones:

- a) El trabajador deberá continuar pagando al Instituto en las mismas condiciones con las que se pactó el otorgamiento del crédito, considerando los aumentos salariales sucesivos de la categoría que tenía en el momento de la suspensión de la relación laboral;
- b) Si incurriere en mora, pagará las quincenas vencidas con un recargo equivalente a la tasa de interés bancario correspondiente;
- c) Se considera que ha incurrido en mora si no pagara dentro del término de 30 días el abono correspondiente; y
- d) Si el trabajador deja de pagar cuatro quincenas consecutivas, el Instituto podrá rescindir el contrato de mutuo y exigir el cumplimiento total de la obligación. El saldo insoluto se calculará tomando como base el número de Salarios Mensuales Integrados pendientes de pagar, más los intereses bancarios correspondientes a las mensualidades vencidas.

Artículo 23. En los casos de terminación de la relación laboral se estará a lo siguiente:

- a) El extrabajador continuará pagando al Instituto en las mismas condiciones con las que se pactó el otorgamiento del crédito, considerando los aumentos salariales sucesivos de la categoría que tenía en el momento de la separación;
- b) En caso de mora el extrabajador pagará las quincenas vencidas con un recargo equivalente a la tasa de interés bancario que corresponda;
- c) Se considera que ha incurrido en mora si no pagara dentro del término de 30 días el abono correspondiente;
- d) Si el extrabajador deja de pagar 4 quincenas consecutivas, el Instituto podrá rescindir el Contrato y exigir el cumplimiento total de la obligación. El saldo insoluto se calculará tomando como base el

REGLAMENTO DE PRÉSTAMOS PARA EL FOMENTO DE LA HABITACIÓN DE LOS TRABAJADORES

número de Salarios Mensuales Integrados pendientes de pagar, más los intereses bancarios correspondientes a las mensualidades vencidas; e) Si la terminación de la relación laboral fuere por rescisión de contrato, el mutuo quedará vigente en los términos de los incisos anteriores. Si el trabajador interpusiere juicio laboral, el contrato de mutuo seguirá vigente en los siguientes términos:

I. Si como resultado de arreglo conciliatorio o de sentencia ejecutoriada, el trabajador reingresare al servicio del Instituto con derecho al pago de los salarios caídos y adeudare abonos convenidos, se deducirá del importe de los salarios que se mencionan, la cantidad correspondiente por falta de pago de los abonos al capital y consecuencias legales que hubiere dejado de cubrir; y

II. En caso de que el trabajador sea reinstalado sin pago de salarios caídos, el importe de los abonos a capital y consecuencias legales que hubiere dejado de pagar durante su separación, le serán descontados quincenalmente a partir de la primera quincena que se le pague después de la reinstalación, sin perjuicio de que con intervención del Sindicato, también se le descuenta de su salario quincenal el abono correspondiente a cada quincena hasta que se encuentre al corriente de sus pagos.

Artículo 24. Los trabajadores que se jubilen o pensionen continuarán cubriendo el saldo insoluto de su adeudo descontándoseles en la nómina respectiva, en las mismas condiciones en que se pactó el otorgamiento del crédito, aplicando el porcentaje de descuento originalmente pactado al importe de su jubilación o pensión.

Artículo 24 Bis. El trabajador que hubiera disfrutado de un crédito del INFONAVIT, crédito hipotecario o vivienda proveniente del IMSS o del Fidecomiso de Unidades Habitacionales del IMSS, o de Préstamo Personal a Mediano Plazo, y que ya los tenga liquidados, o bien, que sea propietario de algún inmueble, podrá disfrutar de un préstamo personal a mediano plazo, y/o crédito hipotecario, en los términos establecidos en este Reglamento.

Capítulo III.- Préstamos Personales a Mediano Plazo

Artículo 25. El Instituto adicionalmente a los créditos hipotecarios previstos en los Artículos 4 y 5 del presente Reglamento, otorgará préstamos personales a mediano plazo que sumados a los recursos económicos propios de los trabajadores, coadyuven a resolver su problema habitacional, los cuales serán destinados a los mismos objetos señalados en los Artículos 9 y 10 de este Reglamento, estos préstamos deberán ser garantizados mediante título de crédito u otras formas que convengan las partes.

Artículo 26. Cuando el trabajador esté casado bajo el régimen de separación de bienes y el inmueble que se ofrezca en garantía haya sido adquirido a nombre del cónyuge y éste no labore en el Instituto, se aceptará la solicitud si reúne los requisitos establecidos en este Reglamento y se le dará trámite siempre y cuando comparezcan ambos



cónyuges y se obliguen solidariamente en cuanto al adeudo contraído con el Instituto, de acuerdo a lo previsto en el artículo anterior.

Artículo 27. El monto del préstamo a que tenga derecho el trabajador se determinará tomando en cuenta el valor del inmueble, el saldo actualizado del adeudo de la hipoteca del trabajador o el costo del presupuesto de obra y la categoría del trabajador en el momento que el expediente esté debidamente integrado y autorizado, siendo el importe máximo a otorgar el de 35 (TREINTA Y CINCO) veces el salario mensual integrado.

Para estos efectos se considera salario mensual integrado la suma del sueldo tabular y del concepto señalado en el inciso b) de la Cláusula 63 Bis del Contrato Colectivo de Trabajo, más un 20% de esa suma por concepto de prestaciones.

Artículo 28. El préstamo personal a mediano plazo otorgado se recuperará en los términos señalados en el Artículo 6 del presente Reglamento.

Artículo 29. El plazo máximo que se concederá para la amortización del crédito a mediano plazo será de 12 años; y podrá optar por efectuar abonos anticipados o liquidar la totalidad del préstamo de acuerdo a las características y condiciones estipuladas en el Artículo 7 del presente Reglamento.

Artículo 30. Para garantizar ante el Instituto la recuperación del préstamo otorgado, el trabajador suscribirá título de crédito u otra forma que acuerden las partes, mediante las cuales se obligue el trabajador a restituir el mismo número de veces del Salario Mensual Integrado que recibe en préstamo, asimismo es obligación del trabajador de pagar una póliza de vida contratada por el Instituto, vigente durante el plazo que se conceda el crédito, por el importe original mutuado y sus saldos insolutos subsecuentes, designando como beneficiario al Instituto.

Artículo 31. Los solicitantes de este crédito deberán acreditar una antigüedad mínima de 2 años y cumplir los requisitos contenidos en el Artículo 13 de este Reglamento.

Artículo 32. La solicitud y trámite de esta prestación se sujetará a lo previsto en los Artículos 15 y 16 de este Reglamento.

Artículo 33. Cuando el importe del préstamo lo destine el trabajador para liberar gravámenes hipotecarios o comprar casa o departamento en condominio, se le entregará éste en una sola exhibición en el momento en que el área legal del Instituto determine procedente la solicitud y el trabajador garantice a satisfacción del Instituto el préstamo y los descuentos para su amortización se iniciarán 30 días después de cumplidas estas disposiciones.

Artículo 34. Cuando el importe del préstamo sea para construir, terminar, ampliar o reparar la casa-habitación, el Instituto entregará el monto total del préstamo en la fecha en que el trabajador garantice a satisfacción del Instituto el destino del mismo previa inspección que

REGLAMENTO DE PRÉSTAMOS PARA EL FOMENTO DE LA HABITACIÓN DE LOS TRABAJADORES

efectúe el Instituto a la construcción respectiva a fin de verificar las condiciones en que ésta se encuentra o el terreno en que se construirá. Los descuentos para su liquidación se iniciarán 30 días después de haberse garantizado el préstamo.

Artículo 35. Transcurridos 6 meses a partir de otorgado el préstamo, el Instituto realizará otra inspección a fin de comprobar la utilización del préstamo concedido, de acuerdo al destino para el cual fue autorizado. En caso de que el Instituto compruebe que el préstamo otorgado no ha sido utilizado para el fin para el cual fue concedido, exigirá el cumplimiento total de la obligación.

Artículo 36. En los casos en que el trabajador cause baja definitiva, la recuperación del adeudo se efectuará de la liquidación finiquita correspondiente, en el supuesto de que el adeudo no se cubra con el importe del finiquito, el saldo lo deberá pagar el trabajador en efectivo. En los casos de jubilación o pensión del trabajador, se estará a lo dispuesto en el Artículo 24 de este Reglamento.

Artículo 37. En caso de que fallezca el deudor, los créditos hipotecarios, préstamos personales a mediano plazo, y para enganche de casa-habitación, quedan saldados, conforme al contenido de las pólizas de aseguramiento respectivo. Tratándose de ayuda para gastos de escrituración pactados con el trabajador a tres años en los términos de la fracción IV de la Cláusula 81 Bis del Contrato Colectivo de Trabajo, en caso de que fallezca el deudor, éste habrá autorizado al Instituto, a descontar el importe del saldo insoluto de la cantidad que por concepto de indemnización deba cubrirse, de acuerdo a las Cláusulas 85 u 89 del Contrato Colectivo vigente, según el caso. En el supuesto de que la deuda no se cubra con la cantidad que reciban los beneficiarios, el saldo será absorbido por el Instituto.

Transitorio

ÚNICO.- Los trabajadores que a la fecha de la firma del presente Contrato se encuentren liquidando crédito hipotecario o préstamo personal a mediano plazo, continuarán pagando en las mismas condiciones con que se pactó el crédito.

Se firma el presente Reglamento en la Ciudad de México, a los quince días del mes de octubre de dos mil veinticinco.

Por el Instituto Mexicano del Seguro Social

Mtro. Zoé Alejandro Robledo Aburto

Director General

Lic. Borsalino González Andrade

Director de Administración

Mtra. Norma Gabriela López Castañeda

Directora Jurídica

Lic. Luisa Alejandra Guadalupe Obrador Garrido Cuesta

Directora de Incorporación y Recaudación

